

JUNTA MUNICIPAL CIUDAD DEL ESTE

PERIODO 2021 - 2026

Av. Pioneros del Este y Concejal Romero - Tel. 595 61 518440



ORDENANZA N° 009/2024 J.M.

POR LA CUAL SE DEROGA LA ORDENANZA N° 013/2021 J.M. Y SE REGLAMENTA LA HABILITACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS DE JUEGOS ELECTRÓNICOS DE AZAR (TRAGAMONEDAS) EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL ESTE CONFORME AL DECRETO N° 638/2023 QUE REGLAMENTA LA LEY 6903/2022.-

Ciudad del Este, 2 de abril de 2024.-

VISTO: El mensaje N° 55, remitido por la Administración Municipal conteniendo el proyecto de Ordenanza “POR LA CUAL SE DEROGA LA ORDENANZA N° 013/2021 J.M. Y SE REGLAMENTA LA HABILITACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS DE JUEGOS ELECTRÓNICOS DE AZAR (TRAGAMONEDAS) EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL ESTE CONFORME AL DECRETO N° 638/2023 QUE REGLAMENTA LA LEY 6903/2022”, para estudio y consideración de la Honorable Junta Municipal, y;

CONSIDERANDO: La necesidad de adecuar la ordenanza que regula el régimen de explotación de las máquinas electrónicas de juego de azar (tragamonedas) en el municipio de Ciudad del Este conforme a lo que establece la Ley 6903/2022 y su decreto reglamentario N° 638 de fecha 27 de diciembre del año 2023.-

Que, teniendo en cuenta la Parte II del Título I de la Constitución Nacional en su Art. 166 del Capítulo IV – Sección III al referirse a la autonomía de los municipios, menciona que “las municipalidades son los órganos de gobierno local con personería jurídica que, dentro de su competencia, tienen autonomía política, administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos”.-

Que, en el mismo cuerpo legal, en su Art. 168, en los numerales siguientes establecen las atribuciones de las municipalidades en su jurisdicción territorial: “1) ...2). La administración y la disposición de sus bienes; 3) ...4) ...5) ...6). El dictado de ordenanzas, reglamentos y resoluciones; 7) ...8).-

Que, la Ley N° 1016/97 “QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN JURÍDICO PARA LA EXPLOTACIÓN DE LOS JUEGOS DE SUERTE O DE AZAR” establece en su Art. 3°. Los juegos autorizados por esta ley son: 7). Juegos electrónicos de azar: son aparatos manuales o automáticos, eléctricos o electrónicos, que habilitan el juego con fichas o monedas adquiridas por un precio, que posibilita la obtención de un resultado, remunerado o no y al que se arriba en función del azar o de la habilidad del jugador.-

Que, la ley para la explotación de juegos de suerte o de azar en su Art. 28° establece “Los recursos provenientes de los juegos de azar serán destinados en todos los niveles de la administración oficial a los sectores de la salud pública, educación escolar y bienestar social, preferentemente en inversiones de capital y equipamientos”.-

Que, en virtud a la presente ordenanza, lo recaudado en concepto de explotación de máquinas electrónicas de juego de azar (tragamonedas), deberá ajustarse a las previsiones establecidas en el inc. d) del Art. 30 de la Ley 1016/97.-

Que, ha sido sancionada y promulgada la Ley 6903/2022 “QUE ESTABLECEN MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LOS MENORES DE EDAD ANTE LAS INFLUENCIAS DE LAS MAQUINAS TRAGAMONEDAS”.-

Que, el Art. 1 de la Ley 6903/2022 establece que la misma tiene por objeto regular los mecanismos para la habilitación, explotación y el uso de los juegos electrónicos de azar autorizados a nivel municipal.-

Que, igualmente la Ley 6903/2022 en la parte in fine de su Art. 3 extiende la definición al mencionar que “El juego electrónico de azar también es conocido como máquina electrónica de juego

Victor Morales
Presidente J.M.



MISIÓN: Contribuir en el desarrollo económico, social, y cultural, mediante el uso óptimo de los recursos, como polo de desarrollo, en concertación con la sociedad y el medio ambiente.

VISIÓN: Ser una ciudad autónoma y vanguardista, líder en el desarrollo nacional e internacional, resguardando las raíces culturales y su identidad.

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 009/2024 J.M.

de azar o máquina tragamonedas”.-

Que, el Artículo 4 de la Ley 6903/2022 establece que la autoridad de aplicación de la presente ley serán las municipalidades, en coordinación con la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR), de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley N° 1.016/1997 “QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN JURÍDICO PARA LA EXPLOTACIÓN DE LOS JUEGOS DE SUERTE O DE AZAR” y sus reglamentaciones.-

Que, además en su Art. 6 menciona que los permisos para la explotación de juegos electrónicos de azar serán otorgados por las municipalidades, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 1.016/1997 “QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN JURÍDICO PARA LA EXPLOTACIÓN DE LOS JUEGOS DE SUERTE O DE AZAR”.-

Que, mediante Decreto N° 638/2023 ha sido reglamentada la Ley 6903/2022 “QUE ESTABLECEN MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LOS MENORES DE EDAD ANTE LAS INFLUENCIAS DE LAS MAQUINAS TRAGAMONEDAS”.-

Que, parafraseando la parte del considerando del Decreto 638/2023, se menciona que, existiendo la imperiosa necesidad de protección de las niñas, niños y adolescentes, es preciso recordar que la Ley N° 1680/2021 – Código de la Niñez y de la Adolescencia – determina en su Art. 3 “El Principio del Interés Superior, que textualmente reza: Toda medida que se adopte respecto al niño o adolescente, estará fundada en su interés superior (...)”.-

Que, consecuentemente es necesaria la promoción de programas de Juego Responsable y Prevención de Ludopatía, de manera a obtener un desarrollo cultural ordenado y responsable del juego y así evitar las consecuencias que trae aparejada la Ludopatía.-

Aprobado el dictamen de la comisión asesora permanente de Legislación y de Hacienda y Presupuesto en Sesión Ordinaria de fecha 2 de abril del año 2024, **Según Acta Nro. 134; por tanto:**

**LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
REUNIDA EN CONCEJO
ORDENA**

Artículo 1°.- DEL OBJETO.-

La presente ordenanza tiene por objeto regular los mecanismos para la habilitación, explotación y el uso de las Máquinas de Juegos Electrónicos de Azar (Tragamonedas) en el municipio de Ciudad del Este, estableciendo las modalidades de juegos, el uso de las mismas, el canon y forma de pago, las sanciones y multas, los procedimientos en caso de incautación y destrucción de las máquinas y el destino y distribución de las recaudaciones en concepto de la explotación y aquellas percibidas en concepto de multas conforme a las previsiones de la Ley 1016/97 y la Ley 6903/2022 y sus reglamentaciones.-

Artículo 2°.- DE LA FINALIDAD.-

Las disposiciones contenidas en el presente instrumento tienen por finalidad adecuar el mismo a las disposiciones establecidas en el Decreto N° 638/2023 que regula la Ley N° 6903 en cuanto a las medidas de protección a los menores de edad refieren, ante las influencias de las máquinas electrónicas de juegos de azar (tragamonedas).-

Artículo 3°.- DE LA DEFINICIÓN.-

Para los fines de la presente ordenanza, se entiende por juego electrónico de azar, al aparato manual o automático, eléctrico o electrónico, que habilitan el juego con fichas o monedas, que posibilita la obtención de un resultado en función del azar o de la habilidad del jugador. El juego electrónico de azar también es conocido como máquina electrónica de juego de azar o máquina tragamonedas.-

De manera a evitar el uso de términos múltiples al hacer referencia a las máquinas electrónicas de juegos de azar, en adelante se utilizará el término MÁQUINAS TRAGAMONEDAS.-

JUNTA MUNICIPAL CIUDAD DEL ESTE

PERIODO 2021 - 2026

Av. Pioneros del Este y Concejal Romero - Tel. 595 61 518440



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 009/2024 J.M.

Artículo 4°.- DE LA COMPETENCIA.-

La Intendencia Municipal será la autoridad competente de autorizar la habilitación y explotación de las máquinas de tragamonedas en coordinación con la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR), conforme establecen las leyes expuestas en la parte del considerando de la presente ordenanza.-

Artículo 5°.- DE LA EXCEPCIÓN.-

Quedan exceptuadas de la presente reglamentación las operaciones, explotaciones y/o concesiones de juegos electrónicos de azar en Casinos, cuya explotación es concedida exclusivamente por la CONAJZAR.-

Artículo 6°.- DE LA HABILITACIÓN DE LOS LOCALES.-

La Intendencia Municipal podrá autorizar la habilitación de locales para la explotación de juegos de máquinas tragamonedas en el municipio de Ciudad del Este, siempre que se ajusten a las siguientes condiciones:

- a- Que sea un recinto cerrado, entendiéndose por tal aquel local de juego de azar donde se desarrollan las actividades propias y exclusivas del juego autorizado, y a los cuales el público general no tiene acceso directo en o desde la vía pública, debiendo los límites del local estar perfectamente delimitados, cerrados y no comprendidos dentro de otras áreas de locales cuyo giro comercial permitan el acceso a menores, aun cuando las mismas sean separadas con mamparas y / o divisorias, tales como en mercados, despensas, peluquerías, salas de internet, farmacias, hamburgueserías, bodegas, bares, cafeterías, restaurantes y otros.-
- b- Que tengan prohibición de acceso a menores de edad y que contengan en forma visible una leyenda que exprese: "PROHIBIDO EL ACCESO A MENORES DE EDAD".-
- c- Que se instalen a una distancia mínima de 500 (quinientos) metros de centros educativos, escuelas, colegios, universidades y similares establecidos en las normas que rigen la materia. La distancia se medirá desde sus accesos.-
- d- Que indique el número de cuenta corriente catastral que corresponde al local. No se otorgará más de una autorización para explotación de juegos electrónicos de azar para una misma cuenta corriente catastral. Se otorgará una autorización por local por cuenta corriente catastral.-
- e- No podrán ostentar la palabra "Casino" bajo ninguna circunstancia.-

Artículo 7°.- DE LA AUTORIZACIÓN PARA LA HABILITACIÓN.-

Cuando el solicitante se ajustase a las condiciones expuestas en el artículo anterior, la intendencia municipal otorgará la habilitación correspondiente, expidiendo al mismo la Patente Comercial que habilite el local destinado exclusivamente a la explotación de juegos de máquinas tragamonedas.-

Artículo 8°.- DE LOS REQUISITOS PARA LA HABILITACIÓN.-

Además de los puntos expuestos en el Art. 6° y de los requisitos requeridos para la expedición de la patente comercial; sea esta solicitada por persona física o jurídica; para la habilitación de locales destinados exclusivamente a la explotación de máquinas tragamonedas, el solicitante deberá presentar los siguientes documentos:

- a) Contrato de alquiler en el que se especifique el número de la Cuenta Corriente Catastral o Comprobante de Pago de Impuesto Inmobiliario, Arrendamiento o Adjudicación y Compra.-
- b) No estar en mora con los pagos de Tributos Municipales, cualquiera sea el origen de los mismos, que será acreditado con el Certificado de Cumplimiento Municipal (CCM).-
- c) Poseer un capital mínimo de Gs. 50.000.000, cuyo monto será puesto a consideración.-

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 009/2024 J.M.

Artículo 9°.- DE LA EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS TRAGAMONEDAS.-

Una vez habilitado el local con la patente comercial respectiva, la autoridad municipal competente podrá autorizar la explotación de las máquinas tragamonedas, para cuyo efecto el solicitante deberá presentar un listado de la cantidad de máquinas a explotar e informe detallado de las mismas.-

Artículo 10°.- DE LAS MÁQUINAS INSTALADAS EN LOS LOCALES AUTORIZADOS.

No podrán operar máquinas tragamonedas que expongan a los usuarios a sufrir accidentes por su uso, tales como las que utilizan materiales propensos a arder; en la fabricación de los muebles o gabinetes; o aquellas máquinas que son fabricadas de manera artesanal o informal, sin protección en caso de descargas eléctricas. A tal efecto, para su explotación, el que solicitara la autorización además de los requisitos exigidos deberá presentar el documento que certifique la correcta instalación de las piezas eléctricas por parte del profesional del área.-

Artículo 11°.- DE LA IDENTIFICACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS MAQUINAS.-

El procedimiento para la identificación e individualización de las máquinas tragamonedas será establecido mediante resolución municipal previo análisis y consideración de los órganos encargados.-

Artículo 12°.- DE LAS PROHIBICIONES.-

Queda prohibida toda autorización de juegos de azar en máquinas tragamonedas que van dirigidos a niños, niñas y adolescentes, siendo consideradas como tales aquellas máquinas que tengan las siguientes características:

- a- Cuando en sus paneles cuentan con dibujos de personajes animados o músicas infantiles.-
 - b- Cuando son explotados en la vía pública.-
 - c- Cuando son explotados en espacios establecidos como prohibidos en la Ley 6903/2022.-
- Además, queda prohibida la explotación de máquinas tragamonedas en:

- a- Terminales de transportes públicos.-
- b- Aeropuertos.-
- c- Estacionamientos.-
- d- Tiendas comerciales.-
- e- Shoppings.-
- f- Galerías.-
- g- Supermercados.-
- h- Teatros.-
- i- Cines.-
- j- Complejos recreativos.-
- k- Otros lugares de acceso público masivo o al aire libre.-
- l- Estacionamientos temporales que se instalen en la vía pública o de recreo, terrazas, plazas, parques, veredas.-

Queda terminantemente prohibido el uso y acceso a menores de 18 años, a todo tipo de Máquina Tragamonedas. La violación de esta disposición, conllevará a sanciones establecidas en la presente Ordenanza.-

Artículo 13°.- DE LA CANTIDAD DE MÁQUINAS.-

En cada local habilitado se podrá autorizar la explotación de una cantidad mínima de 02 máquinas tragamonedas.-

JUNTA MUNICIPAL CIUDAD DEL ESTE

PERIODO 2021 - 2026

Av. Pioneros del Este y Concejal Romero - Tel. 595 61 518440



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 009/2024 J.M.

Artículo 14°.- DEL CANON.-

Por el uso de cada máquina tragamonedas se abonará un canon equivalente a 01 (un) jornal mínimo establecido para actividades diversas no especificadas en el territorio nacional, a ser abonado en caja de la Institución Municipal de manera mensual los primeros 10 días de cada mes.-

Artículo 15°.- ADVERTENCIA DE USO.-

Todas las máquinas de entretenimiento popular, deberán tener visible la leyenda que expresa: "PROHIBIDO USO A MENORES DE 18 AÑOS. EL USO EXCESIVO PRODUCE LUDOPATÍA".-

Artículo 16°.- DE LA FISCALIZACIÓN.-

El control, cumplimiento y fiscalización de las previsiones de la presente Ordenanza, estará a cargo de la División de Fiscalización, dependiente de la Dirección de Recaudaciones de la Municipalidad del Este, adecuando su intervención a las previsiones de la ley 3966/2.010 ORGÁNICA MUNICIPAL.-

Artículo 17°.- DE LAS SANCIONES.-

Las infracciones a la presente ordenanza serán pasibles de sanciones, considerando los siguientes hechos:

- 1) Uso y acceso a las máquinas a menores de 18 años, tendrá una multa por contravención de 20 (veinte) jornales mínimos.-
- 2) Reincidencia del caso previsto en el numeral anterior, la clausura definitiva del local, previo sumario del juzgado de Faltas Municipales.-
- 3) No poseer la advertencia en cada máquina de la leyenda en forma visible que exprese: "EL ACCESO PROHIBIDO A MENORES DE 18 AÑOS", tendrá una multa por contravención de 10 (diez) jornales mínimos.-
- 4) Colocar las máquinas en lugares prohibidos por la presente Ordenanza, en este caso las máquinas deberán ser decomisadas, previa acta de intervención y su inmediata remisión a los Depósitos Municipales, bajo inventario y lacrado, remitiendo informe y los antecedentes a la Procuraduría de los Juzgados de Faltas Municipales para la instrucción sumarial correspondiente en los Juzgados de Faltas Municipales, y comunicar al Ministerio Público para la prosecución penal.-
- 5) Los comercios con Patente Municipal, que exploten las máquinas de juego y no cuenten con la autorización de la Municipalidad para el efecto, tendrá una multa por contravención de 20 (veinte) jornales mínimos y, en caso de reincidencia la clausura del comercio, remitiendo informe y los antecedentes a la Procuraduría de los juzgados de Faltas Municipales para la instrucción sumarial correspondiente en los Juzgados de Faltas, y comunicar al Ministerio Público para la prosecución penal.-

Todos los procedimientos deberán ajustarse a la ley 3966/2010 ORGÁNICA MUNICIPAL.-

Artículo 18°.- DISTRIBUCIÓN DE INGRESO DEL CANON.-

El recaudado en virtud a la presente ordenanza deberá ajustarse a la previsión del artículo 300 de la Ley 1016/96, considerándose lo que establece el inc. d) que establece: Juegos de azar de nivel municipal. El ingreso del canon producido por los juegos de nivel municipal será distribuido conforme al porcentaje establecido en el Artículo 40 de la Ley N° 426/94 de la siguiente manera:

- 30% (treinta por ciento) a los gobiernos municipales afectados por los juegos. Para el

MISIÓN: Contribuir en el desarrollo económico, social, y cultural, mediante el uso óptimo de los recursos, como polo de desarrollo, en concertación con la sociedad y el medio ambiente.

VISIÓN: Ser una ciudad autónoma y vanguardista, líder en el desarrollo nacional e internacional, resguardando las raíces culturales y su identidad.

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 009/2024 J.M.

cálculo respectivo se sumarán los ingresos totales que corresponden a los juegos de los que se retiene el 30% (treinta por ciento) para ese municipio.-

- 30% (treinta por ciento) a los gobiernos departamentales donde se implementaron los juegos.-
- 30% (treinta por ciento) a la DIBEN (de preferencia para destino a Salud), y
- 10% (diez por ciento) al Tesoro Nacional.-

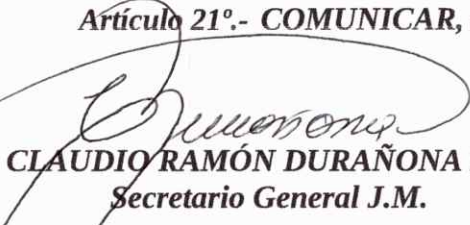
Para el respectivo cálculo se toma en cuenta el total recaudado dividido por el porcentaje asignado.-

Artículo 19°.- DEL DESTINO DE LA RECAUDACIÓN.-

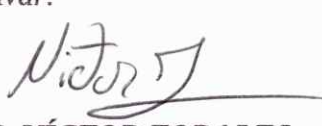
Todo lo recaudado en concepto de canon por explotación de máquinas tragamonedas será destinado al Consejo Local de Educación conforme a los cálculos a cargo de la Dirección de Administración y Finanzas.-

Artículo 20°.- DEROGAR la Ordenanza N 013/2021 J.M. y todas las disposiciones contrarias a la presente ordenanza.-

Artículo 21°.- COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplido archivar.-



CLAUDIO RAMÓN DURAÑONA M.
Secretario General J.M.



ING. VÍCTOR TORALES
Presidente J.M.

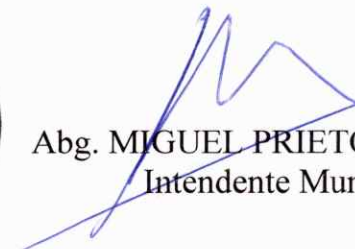
CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 009/2024 J.M

Ciudad del Este, 04 de abril del 2024.-

TÉNGASE POR ORDENANZA, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y CUMPLIDO
ARCHÍVESE.-


Abg. FRANCISCO ARRUA
Secretario General




Abg. MIGUEL PRIETO VALLEJOS
Intendente Municipal

Misión

Contribuir en el desarrollo económico, social, y cultural, mediante el uso óptimo de los recursos, como polo de desarrollo, en concertación con la sociedad y el medio ambiente.

VISION

Ser una ciudad autónoma y vanguardista, líder en el desarrollo nacional e internacional, resguardando las raíces culturales y su identidad.